

1500998-56.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... por organização criminosa, tráfico de armas e furto. Informou que saiu da penitenciária no mês de junho de 2020 e que antes de ser preso estava morando com sua mãe, trabalhando de servente de pedreiro. Sobre os fatos disse que estava vindo de uma chácara com o Vinicius totalmente embriagado. Negou a subtração do veículo e disse que não sabe dirigir. Na sequência, negou que estava com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

processo 1500998-56.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500998-56.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2316326/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 21505763 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 5623/21/500 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2316326 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2316326 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 5623/21/500 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 2316326/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

ELIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de ELIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto nos artigos 155, § 4º, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 14, II, e artigo 329, "caput", ambos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c.c. o artigo 69, do mesmo código.

Narra a denúncia que, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 06h05min, na Rua Alvino Gomes Teixeira, altura do nº 440, Jardim Itapura, nesta cidade e comarca, ELIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA, em unidade de desígnios com o adolescente Vinicius Ribeiro Lopes, então com 17 anos de idade (d.n. 15/01/2004), tentaram subtrair, para eles, mediante rompimento de obstáculo e com emprego de chave falsa, o veículo

camioneta, marca Willis Overland, ano 1966, placas CQD-7162, avaliado em de R\$ 20.000,00, pertencente a Wilson de Almeida.

Consta que, o denunciado ELIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA, ao praticar a subtração, previamente mancomunado com o adolescente Vinicius Ribeiro Lopes, agiu de forma a corromper e facilitar a corrupção deste último.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local ELIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, consistente em sua prisão, mediante violência física em face dos policiais militares Leonardo Gimenez Correia e Matheus Martin Rodrigues.

Segundo a acusação, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância direta, o denunciado e o adolescente Vinicius resolveram subtrair a camioneta que estava estacionada na Rua Alvino Gomes Teixeira, altura do nº 440. Assim, mediante arrombamento do cilindro de ignição e desprendimento de seu local usual - no que consistiu o rompimento de obstáculo - e com uso de chave falsa, os dois ingressaram no automóvel.

Porém, consta que quando tentavam manobrar o veículo para sair do local (estando ELIAS na direção), foram surpreendidos por policiais militares, que compareceram ao local atendendo chamado do COPOM, circunstância alheia à vontade deles e que impediu a consumação do crime.

Por fim, consta que, ao ser abordado, ELIAS resistiu à sua prisão, investindo contra os milicianos, que precisaram usar de força física e algemas para contê-lo. Em decisão datada em 21/11/2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 69/72).

Denúncia recebida aos 09/12/2021 (fl. 115).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Além disso, pugnou pela concessão da justiça gratuita (fls. 135/139).

Por decisão de fls. 148, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu por todos os delitos denunciados, com a ressalva da aplicação do concurso formal de delitos no tocante ao furto tentado e à corrupção de menores.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a ausência de materialidade delitiva em relação ao delito de corrupção de menores; insuficiência de provas quanto a todos os delitos; atipicidade em relação ao delito de resistência; afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e chave falsa; atipicidade formal do delito do art. 244-B do ECA, por bis in idem.

Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como da minorante da tentativa no patamar máximo de diminuição, assim como o reconhecimento do concurso formal entre o furto e a corrupção de menores; fixando-se o regime inicial aberto e concedendo-se a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 170/194).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/10); pelo boletim de ocorrência (fls. 20/24); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 25/26); pelos laudos periciais (fls. 86/92 e 111/114); pelo auto de avaliação indireta (fl. 94); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Leonardo Gimenez Correia, policial militar, relatou em juízo que na dos fatos por volta das 06:00h foi acionado via COPOM sobre a tentativa de furto de uma caminhoneta. Sustentou que chegando ao local os indivíduos estavam empurrando o veículo para outra rua, tentando manobrar dentro do veículo para fazer pegar. Afirmou que fizeram a abordagem e o adolescente estava calmo, entretanto, Elias

ficou muito alterado e avançou sobre a equipe com golpes de soco, momento esse que foi necessário o uso de força moderada, o algemando. Na sequência, relatou que o indagou sobre o veículo, ao que respondeu que era de seu tio. Informou que a caminhonete estava com a porta arrombada e o miolo da chave estava danificado. Disse que o policial Matheus conhecia o proprietário. Já em contato com o proprietário do veículo, narrou que esse confirmou a caminhonete. Sustentou que os indivíduos confessaram que estavam furtando a caminhonete no local. Sobre o miolo de partida disse que estava danificado e eles estavam tentando dar partida com outra chave. Afirmou que em contato com o proprietário do veículo foi informado por ele que não conhecia os indivíduos. Informou que no momento que foi dada voz de abordagem e mão na cabeça para virar de costa, Elias disse que não iria virar de costa, pois polícia nenhuma iria mandar nele, partindo para cima da equipe com socos, tentando agredir. Por fim, disse que tanto Elias como o adolescente estavam dentro do veículo e no momento da abordagem já tinham o retirado do local, que chegaram a dar partida no veículo, mas depois estavam tentando religar.

A testemunha Matheus Martin Rodrigues, policial militar, relatou em juízo que foram acionados via COPOM de que dois indivíduos estaria tentando furtar o veículo.

Afirmou que se deslocaram até o local. Sustentou que no local eles já estavam manobrando o veículo para sair sentido o bairro João Domingos. Informou que o furto ocorreu na frente da faculdade Toledo e que foi dada voz de abordagem para os indivíduos que desceram da caminhonete. Afirmou que quando Elias desceu já se negou a ser abordado que disse que "aqui é o crime, e vocês não vão colocar a mão em mim e eu não serei abordado". Disse que quando foram se aproximar de Elias, esse tentou agredir seu parceiro Gimenez com socos e chutes, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo. Informou que quando foram fazer a busca no veículo a porta estava danificada e o miolo da chave, que utilizaram de uma chave mística. Esclareceu que perguntou para o adolescente o que eles estavam fazendo e aonde iriam levar a caminhonete, sendo respondido que estava passando e encontrou Elias que o chamou, que levariam para o bairro Domingos Neto. Afirmou que a vítima é sua conhecida, pois no bairro tem uma serralheria próxima e que a caminhonete é desse proprietário e que sabia devido aos patrulhamentos no local. Disse que a vítima não conhecia Elias e nem o adolescente. Por fim, disse que Elias aparentava estar sobre a influência de álcool ou entorpecente, pois estava agressivo.

A testemunha Vinicius Ribeiro Lopes relatou em juízo que no dia dos fatos estavam retornando de uma baldada quando viram a caminhonete e a porta não estava trancada. Aduziu que chamou Elias para pegarem a caminhonete e irem embora para o João Domingos. Informou que a viatura veio e os pegou. Negou que tenham ligado em algum momento a caminhonete. Afirmou que não tinha nenhuma chave com ele ou com Elias.

Relatou que só teria pegado a caminhonete para descer mais próximo de casa, que não ligaram. Negou que estavam com alguma chave. Disse que quando os policiais chegaram Elias estava manobrando no volante e ele empurrando. Informou que na abordagem ambos estavam normais. Sustentou que no dia dos fatos não viu Elias impedindo que os policiais de o abordarem. Por fim, relatou que os policiais chegaram abordando, algemando e cada um foi para um canto.

Interrogado em juízo, o réu Elias Felipe Ferreira da Silva disse que já foi preso anteriormente por organização criminosa, tráfico de armas e furto. Informou que saiu da penitenciária no mês de junho de 2020 e que antes de ser preso estava morando com sua mãe, trabalhando de servente de pedreiro. Sobre os fatos disse que estava vindo de uma chácara com o Vinicius totalmente embriagado. Negou a subtração do veículo e disse que não sabe dirigir. Na sequência, negou que estava com uma chave falsa. Disse que os policiais falaram que iriam o prender, mas que não devia nada. Sustentou que não deu soco em ninguém e que não os deixou os algemarem. Afirmou que não fez nada. Relatou que os policiais falaram para ele que iriam "fechar sua cadeia" e por isso não deixou eles o algemarem, tirando o braço e os empurrando. Por fim, disse que conhece Vinicius e que estavam juntos naquele dia. Negou que Vinicius tenha entrado na caminhonete.

Como se verifica, a prova amealhada nos autos é robusta no sentido de ter o réu, de fato, tentado subtrair a caminhonete Marca Willis Overland placas CQD7162, mediante uso de chave falsa, além de ter corrompido o então menor Vinicius Ribeiro Lopes, o

qual auxiliou-lhe na empreitada criminosa, e por fim, resistido mediante violência a ato legal (prisão) dos policiais militares.

A respeito da tentativa de furto da caminhonete Marca Willis Overland placas CQD7162, como visto acima, as testemunhas policiais foram uníssonas em dizer que o réu, juntamente com o então adolescente Vinicius Ribeiro Lopes, foi pego já no interior do veículo, e objetivava evadir-se na posse dele, sendo que, para tanto, valeu-se de chave falsa com o escopo de conseguir dar partida no veículo.

In casu, não há razão para desacreditar nos depoimentos prestados pelos policiais.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" - (STF RT 68/64)

Verifica-se, ainda, que a res foi encontrada na posse do réu, muito embora ele não tenha conseguido transportá-la efetivamente de lugar.

Nesse passo, a apreensão do bem, cuja subtração foi tentada, na posse do acusado, inverte o ônus probante.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo, a apreensão de parte do butim em poder do réu implica em inversão do ônus da prova, competindo à defesa fornecer convincente justificativa para o ocorrido" (TACRIM-SP AC. Rel. Nogueira Filho RJD 24/230).

"Prova Delitos patrimoniais Apreensão da coisa subtraída em poder do acusado inversão do ônus probatório Entendimento: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca" (TACRIM-SP 12ªCâm. ACj. 28.11.94 Rel. Junqueira Sangirardi RJDTACRIM 25/191).

Assim, a justificativa do denunciado deve ser inequívoca, pois a justificativa dúbia e inverossímil, como feita no caso concreto, transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório.

Veja-se que a própria testemunha Vinicius Ribeiro Lopes confirmou que realmente tinha intenção de subtrair o veículo juntamente com o réu.

Embora a mesma testemunha Vinicius, assim como o réu, tenham negado a utilização de chave falsa, tal assertiva restou isolada nos autos, diante do farto conjunto probatório em sentido oposto.

Nesse trilhar, além dos depoimentos dos milicianos, o laudo pericial de fls. 86/92 foi conclusivo no sentido de ter sido "utilizado instrumento (algum tipo de chave provavelmente) para retirar o cilindro de ignição do seu local usual" (fl. 88 - destaquei).

Ainda, vale destacar que foram apreendidas as mixas e submetidas a exame pericial, que concluiu: "A deformidade na região do segredo da chave com empunhadura de plástico indica que a mesma possivelmente tenha sofrido tentativas de movimento de rotação forçado" (fl. 113 - destaquei).

Desse modo, sem sombra de dúvidas, incide a qualificadora do inciso III do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Igualmente, pela análise da prova produzida, resta incontroversa a participação do então adolescente Vinicius Ribeiro Lopes na empreitada criminosa, sendo por ele próprio mencionado que, enquanto o réu estava na direção do veículo, ficava responsável por empurrá-lo, de modo a justificar a incidência da qualificadora do inciso IV do § 4º do mesmo preceptivo acima referido.

Já no tocante à qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, não incide no presente caso. Isso porque os danos no cilindro de ignição, verificados no laudo

pericial, ocorreram por conta da utilização da chave falsa. Trata-se, pois, de desdobramento lógico da outra qualificadora, não podendo, portanto, incidir isoladamente, sob pena de bis in idem. Assim, acolho a tese defensiva, para afastar a qualificadora em referência.

Além disso, cabe ressaltar que, pela causa de diminuição genérica prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, será a pena reduzida em 2/3, pois o réu, nas circunstâncias averiguadas, esteve longe de consumir o delito, na medida em que pouco depois de ter iniciado os atos de execução já foi autuado pela polícia militar, quando nem sequer havia transmudado efetivamente o automóvel de lugar. A respeito do delito de corrupção de menores, como visto acima, as testemunhas policiais foram uníssonas em dizer que o réu estava na companhia do então adolescente Vinicius Ribeiro Lopes na ocasião da tentativa de furto.

O próprio Vinicius Ribeiro Lopes também afirmou em juízo que estava com o réu e tinham intenção de subtrair o veículo.

O réu também admitiu que estava com Vinicius Ribeiro Lopes, embora tenha negado integralmente a tentativa de furto.

Essa negativa do réu, como já detalhado acima, restou isolada, de maneira que a materialidade delitiva e autoria são incontestas em relação ao furto.

Por conseguinte, também o são no tocante ao delito de corrupção de menores, porquanto preenchidos todos os elementos típicos do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Saliente-se que o delito de corrupção de menores é de natureza formal, não sendo necessária a demonstração da efetiva corrupção, in verbis: "Súmula 500 do STJ. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Ademais, destaque-se que o dolo do acusado é patente, uma vez que a prova carreada nos autos revela que ele planejou a subtração da caminhonete juntamente com o então adolescente.

Nem se diga que não restou comprovada a idade de Vinicius Ribeiro Lopes, pois há nos autos vários documentos produzidos por agentes públicos, gozando, portanto, de fé pública, que atestam a data de nascimento dele em 15/01/2004 (v.g., boletim de ocorrência de fls. 20/24, extratos dos sistemas detecta e prodesp da SSP - fls. 124/125). Destarte, à época dos fatos (21/11/2021), ele era menor de idade, contando 17 anos, 10 meses e alguns dias.

Na mesma linha de raciocínio (dispensabilidade da certidão de nascimento), confira-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção de menores, forçoso reconhecer ser inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, desconstituir tal conclusão. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento. 5. Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de

sua inscrição no cadastro de pessoas físicas. 6. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 429.600-MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.02.2018 - destaquei).

De mais a mais, equivocou-se o D. Defensor Público ao invocar a aplicação do princípio da consunção, pois nada obsta o reconhecimento da prática de furto tentado qualificado pelo concurso de agentes e da prática de corrupção de menores, notadamente porque objetivam tutelar bens jurídicos diversos.

Nesse sentido, em caso parelho, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA BASE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. TRÊS MAJORANTES. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 5/12 (CINCO DOZE AVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As circunstâncias e consequências do crime foram utilizadas para exasperar a pena-base imposta ao paciente e, de fato, restou demonstrado que a conduta perpetrada ultrapassou os limites ínsitos ao tipo penal, justificando a elevação da pena-base. 2. É possível a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem. 3. Na hipótese, constata-se que o aumento da pena em 5/12 (cinco doze avos) não foi efetuado tão somente em razão da presença de três majorantes, encontrando-se perfeitamente justificado em fatores concretos, dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo em questão, inexistente, portanto, ilegalidade a ser sanada através de via eleita. Precedentes desta Corte Superior. 4. Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. 1. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção. 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 418.146-SP, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.11.2017 - destaquei).

Logo, imperativa também a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores.

A respeito do delito de resistência, de igual sorte restaram comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, valendo destacar que os policiais foram categóricos em afirmar que o acusado, após ter sido autuado e ter recebido voz de prisão pela tentativa de furto, se desvencilhou e agrediu-os com socos, não permitindo que fosse algemado, o que motivou o emprego de força moderada por parte dos milicianos para a concretização do ato.

Aliado aos depoimentos dos policiais, o próprio réu confessou parcialmente os fatos, afirmando que realmente não deixou que o algemassem, e os empurrou.

A versão do réu no sentido de não ter praticado nenhum delito é fantasiosa, não estando corroborada por nenhum elemento de prova.

Ademais, saliente-se que o acusado disse que estava embriagado na ocasião dos fatos, o que, vale dizer, não exclui o delito (art. 28, II, do CP), mas retira a credibilidade de suas palavras.

O depoimento de Vinicius Ribeiro Lopes, nesse particular, em nada aproveita à defesa, pois ele disse que não viu o ato de resistência perpetrado pelo réu. Destarte, configurados os elementos objetivos e subjetivos do artigo 329 do Código Penal, é de rigor a condenação do acusado.

Por fim, quanto ao concurso de crimes, a tentativa de furto se deu no mesmo contexto fático da corrupção de menores, o que atrai a aplicação do concurso formal de delitos (art. 70, CP), e não do concurso material (postulado na denúncia). O próprio Ministério Público em sede de alegações finais reconheceu que o correto é incidir o concurso formal. Assim, para tais delitos, incidirá o concurso formal, mediante a exasperação da pena maior.

Já no tocante ao delito de resistência, deverá ser somada a pena àquela mencionada no parágrafo anterior, pois consumado em circunstâncias distintas, mediante conduta diversa, incidindo na espécie o concurso material (art. 69, CP).

Portanto, bem caracterizada a tentativa de furto duplamente qualificado (uso de chave falsa e concurso de agentes), bem como a prática de corrupção de menores e resistência (ambas consumadas), sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Elias Felipe Ferreira da Silva, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

A fim de evitar repetições desnecessárias, as penas de todos os delitos serão fixadas concomitantemente, sendo, ao final, exasperada a pena maior ou idêntica, ante a fração decorrente do concurso formal em relação à tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, bem como somada a reprimenda auferida com a pena do crime de resistência.

Outrossim, no tocante à tentativa de furto, o concurso de agentes será valorado na primeira fase da dosimetria, enquanto o uso de chave falsa servirá para qualificar o delito, evitando-se, com isso, bis in idem.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente aos tipos, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade das condutas); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, ante as condenações definitivas nos processos 0001340-61.2018.8.26.0482 - 35, 0015481-22.2017.8.26.0482 - fl. 36, e 3010470-97.2013.8.26.0482 - fl. 37; para se evitar bis in idem, a condenação no processo 3010470-97.2013.8.26.0482 - fl. 37 será valorada exclusivamente nesta fase, e as demais exclusivamente na fase seguinte pois caracterizadoras de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (próprios dos tipos penais em questão); circunstâncias dos crimes (nada especial a considerar em relação aos delitos de corrupção de menores e resistência; de outro lado, no que tange ao furto tentado, o acusado se valeu do concurso de agentes com o então adolescente Vinicius Ribeiro Lopes, de modo a facilitar sua empreitada criminoso, o que implica maior repulsa, mormente porque o próprio legislador já previu a modalidade qualificada para abarcar situações como tais, consoante inciso IV do § 4º do artigo 155 do CP); consequências dos crimes (inerentes às espécies); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Assim, em face dos maus antecedentes valorados, bem como das circunstâncias do delito no tocante ao furto tentado, fixo as penas-bases um pouco acima dos patamares mínimos previstos em Lei, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao furto tentado, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em relação à corrupção de menores, e 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção em relação ao delito de resistência.

Na segunda fase da dosimetria penal, incide a agravante da reincidência, em face das condenações definitivas nos processos 0001340-61.2018.8.26.0482 - 35, 0015481-22.2017.8.26.0482 - fl. 36.

De outro lado, à luz da súmula 545 do STJ, incide a atenuante da confissão em relação aos delitos de resistência e corrupção de menores.

Por serem circunstâncias preponderantes, compenso a reincidência em relação à condenação no processo 0001340-61.2018.8.26.0482 - 35 com a atenuante da confissão, em relação aos delitos de resistência e corrupção de menores.

Remanesce a agravante da reincidência em relação às duas condenações acima mencionadas, quanto ao delito de furto tentado, de modo a ensejar o agravamento da pena em 1/5. Além disso, remanesce a agravante da reincidência em relação aos delitos de resistência e corrupção de menores, face à condenação no processo 0015481-22.2017.8.26.0482 - fl. 36, razão pela qual agravo tais penas em 1/6.

Assim, as penas intermediárias resultam: 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em relação ao furto tentado, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão em relação à corrupção de menores, e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção em relação ao delito de resistência.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de aumento de pena.

Quanto aos delitos de resistência e corrupção de menores também não incidem causas de diminuição.

Por outro lado, como demonstrado na fundamentação supra, incide para o delito de furto tentado, a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 2/3.

Assim, fixo as penas definitivas em: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em relação ao furto tentado, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão em relação à corrupção de menores, e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção em relação ao delito de resistência.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em relação ao delito de furto tentado em 06 (seis) dias-multa. Face ao concurso formal de delitos entre o furto tentado e a corrupção de menores, escolho a pena maior (no caso, a de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão) e a elevo em 1/6, nos termos do art. 70 do CP, resultando a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa (conforme artigo 72 do Código Penal).

Por último, aplicando-se o disposto no art. 69 do Código Penal, seria caso de somar a pena averiguada no parágrafo anterior com a do delito de resistência. Ocorre que são penas de naturezas distintas (detenção x reclusão). Desse modo, excepcionalmente, deixo de proceder com tal soma, de maneira que a pena final do réu é de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda de reclusão e o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda de detenção, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é multirreincidente, reunindo contra si nada menos que três condenações definitivas (fls. 35/37), sendo uma delas pela prática do delito de furto qualificado, mesmo ora verificado nestes autos, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista a multirreincidentia do acusado, inclusive específica (fl. 36), não sendo tais circunstâncias recomendáveis no caso concreto.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu ELIAS FELIPE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de



reclusão, em regime inicial fechado, e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, § 4º, III e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, esses na forma do artigo 70 do Código Penal, e ao artigo 329, "caput", do Código Penal, junto àqueles nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, bem como diante das três condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas justamente pela prática do delito de furto qualificado, mesmo ora verificado conjuntamente a outros dois delitos, o que evidencia sério risco à ordem pública, na medida em que o acusado é recalcitrante, fazendo do meio criminoso seu modo de viver às custas do patrimônio alheio, não demonstrando intenção em cessar sua delinquência. Recomende-se o réu no local em que se encontra recluso.

No mais, a teor do disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, diante do transtorno sofrido pela vítima da tentativa de furto, além das avarias ao seu veículo, decorrentes do delito, acolho em parte o pleito ministerial para fixar o valor de R\$ 1.000,00 a título de indenização mínima devida pelo réu em prol do ofendido, a ser corrigido pela tabela prática do E. TJSP a contar da data do delito.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Com relação às três chaves utilizadas para a tentativa da subtração do veículo (fl. 26), determino a destruição.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP); ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva ou aditamento à guia de execução provisória (sendo o caso).

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA